



P U T U S A N

Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DOLI SYAHPUTRA PASARIBU ALIAS DOLI;**
2. Tempat lahir : Pinang Lombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/26 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pinang Lombang Bawah Desa Sei Raja
Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Iwansyahputra Ritonga, SH, adalah Penasihat Hukum dari LBH Pilar Advokasi Rakyat SUMUT yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Perumahan Ganda Asri II No. 12 Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan penetapan penetapan penunjukan Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DOLI SYAHPUTRA PASARIBU Alias DOLI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut:
3. Menyatakan Terdakwa DOLI SYAHPUTRA PASARIBU Alias DOLI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOLI SYAHPUTRA PASARIBU Alias DOLI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Rap



tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 1 (satu) Tahun Penjara.

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih di duga Narkotika jenis sabu seberat 1.56 gram netto.
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru dengan Nomor polisi BK 3490 JAA.
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –122/RP.RAP/04/2023 tanggal 6 April 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa DOLI SYAHPUTRA PASARIBU ALIAS DOLI, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 22.13 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Maret 2023, bertempat di Dusun II BI Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bermula pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa DOLI SYAHPUTRA PASARIBU ALIAS DOLI bersama dengan Sdr IPUL (DPO) pergi ke Dusun II BI Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara menemui Sdr RISKI (DPO) dan melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu yang dimana Sdr RISKI (DPO) memberikan langsung 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan diberikan dari hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut.
- Kemudian setelah Terdakwa dan Sdr IPUL (DPO) pergi dari tempat Sdr RISKI (DPO), pada saat ditengah perjalanan ada beberapa orang laki-laki tidak dikenal berdiri di tengah jalan dan karena merasa curiga Sdr IPUL (DPO) yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru dengan Plat BK 3940 JAA langsung melarikan diri ke areal sawit sedangkan Terdakwa dapat diamankan oleh petugas Kepolisian. Kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram Netto yang berada dalam 1 (satu) buah klip kosong dari gengaman tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya anggota Kepolisian menginterogasi Terdakwa darimana mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram Netto yang berada dalam 1 (satu) buah klip kosong tersebut dan Terdakwa mengatakan mendapatkannya dari Sdr RISKI (DPO), kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Pegadaian Sumut tanggal 08 Maret 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,56 (nol koma lima enam) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa DOLI SYAHPUTRA PASARIBU ALIAS DOLI.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1309/NNF/2023, tanggal 08 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,56 (nol koma lima enam) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama DOLI SYAHPUTRA PASARIBU ALIAS DOLI, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida :

Bahwa Terdakwa DOLI SYAHPUTRA PASARIBU ALIAS DOLI, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 22.13 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Maret 2023, bertempat di Dusun II BI Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman"*. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa DOLI SYAHPUTRA PASARIBU ALIAS DOLI



bersama dengan Sdr IPUL (DPO) pergi ke Dusun II BI Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara menemui Sdr RISKI (DPO) dan melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu yang dimana Sdr RISKI (DPO) memberikan langsung 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan diberikan dari hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut.

- Kemudian setelah Terdakwa dan Sdr IPUL (DPO) pergi dari tempat Sdr RISKI (DPO), pada saat ditengah perjalanan ada beberapa orang laki-laki tidak dikenal berdiri di tengah jalan dan karena merasa curiga Sdr IPUL (DPO) yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru dengan Plat BK 3940 JAA langsung melarikan diri ke areal sawit sedangkan Terdakwa dapat diamankan oleh petugas Kepolisian. Kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram Netto yang berada dalam 1 (satu) buah klip kosong dari genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya anggota Kepolisian menginterogasi Terdakwa darimana mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram Netto yang berada dalam 1 (satu) buah klip kosong tersebut dan Terdakwa mengatakan mendapatkannya dari Sdr RISKI (DPO), kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Pegadaian Sumut tanggal 08 Maret 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan



barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,56 (nol koma lima enam) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa DOLI SYAHPUTRA PASARIBU ALIAS DOLI.

▪ Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1309/NNF/2023, tanggal 08 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,56 (nol koma lima enam) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama DOLI SYAHPUTRA PASARIBU ALIAS DOLI, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wendro A. Pardosi, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 22.13 Wib bertempat di Dusun II BI Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni Feri Candra Sihombing, SH;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip kosong ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ditemukan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru dengan Nomor polisi BK 3490 JAA ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib bahwa di Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara tentang maraknya peredaran Narkotika Jenis sabu, atas Informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung berangkat melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.45 wib saksi dan rekan saksi tiba di lokasi dimana menurut informasi yang diketahui ada 2 (dua) orang laki laki yakni salah satunya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru ada membawa Narkotika jenis sabu yang akan melintasi jalan Dusun II BI Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara. Berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru tersebut, bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan patroli disepertaran jalan Dusun II BI Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara saksi dan rekan saksi melihat ada pengendara sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki laki yakni salah satunya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan cepat saksi dan rekan saksi langsung berlari dan berhasil melakukan penangkapan Terdakwa, akan tetapi 1 (satu) orang lagi yang saat itu mengendarai sepeda motor berhasil melarikan diri karena melompat dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan berlari ke arah perkebunan kelapa sawit, dimana saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan saksi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang



berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1.56 gram netto yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam di temukan dari kantong celana Terdakwa. selanjutnya saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan Narkotika jenis sabu dimana Terdakwa mengaku barang bukti narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Riski (DPO). Selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Riski (DPO) dengan cara membeli pada hari rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 22.05 Wib di Dusun II BI Desa Pulo Jantan Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Feri Candra Sihombing, SH, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 22.13 Wib bertempat di Dusun II BI Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni Wendro A. Pardosi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip kosong ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ditemukan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru



dengan Nomor polisi BK 3490 JAA ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib bahwa di Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara tentang maraknya peredaran Narkotika Jenis sabu, atas Informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung berangkat melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 21.45 wib saksi dan rekan saksi tiba di lokasi dimana menurut informasi yang diketahui ada 2 (dua) orang laki laki yakni salah satunya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru ada membawa Narkotika jenis sabu yang akan melintasi jalan Dusun II BI Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara. Berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru tersebut, bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan patroli disepertaran jalan Dusun II BI Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara saksi dan rekan saksi melihat ada pengendara sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki laki yakni salah satunya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan cepat saksi dan rekan saksi langsung berlari dan berhasil melakukan penangkapan Terdakwa, akan tetapi 1 (satu) orang lagi yang saat itu mengendarai sepeda motor berhasil melarikan diri karena melompat dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan berlari ke arah perkebunan kelapa sawit, dimana saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan saksi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1.56 gram netto yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam di temukan dari kantong celana Terdakwa. selanjutnya saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan Narkotika jenis sabu dimana Terdakwa mengaku barang bukti narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Riski (DPO). Selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Rap



kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Riski (DPO) dengan cara membeli pada hari rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 22.05 Wib di Dusun II BI Desa Pulo Jantan Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 22.13 Wib bertempat di Dusun II BI Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa bersama Ipul (DPO) sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru setelah membeli narkoba jenis sabu dari Riski (DPO), kemudian ditengah perjalanan tiba-tiba datang beberapa orang laki sambil berkata "Polisi, Jangan Lari", dan saat itu juga Ipul (DPO) loncar dari sepeda motor dan berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip kosong ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ditemukan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru dengan Nomor polisi BK 3490 JAA ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Riski (DPO) dengan cara membeli pada hari rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 22.05 Wib di Dusun II BI Desa Pulo Jantan Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;



- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adcharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna biru dengan Nomor polisi BK 3490 JAA;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 098/03.10102/2023 tanggal 2 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) Gram Netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor 1309/NNF/2023 tanggal 8 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,56 (satu koma lima enam) Gram milik Doli Syahputra Pasaribu Alias Doli adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 22.13 Wib bertempat di Dusun II BI Desa Pulo Jantan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Rap



Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Feri Candra Sihombing, SH (anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip kosong ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ditemukan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru dengan Nomor polisi BK 3490 JAA ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Wendro A. Pardosi dan rekan dari masyarakat hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib bahwa di Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara tentang maraknya peredaran Narkotika Jenis sabu, atas Informasi tersebut saksi Wendro A. Pardosi dan rekan langsung berangkat melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, sekitar pukul 21.45 wib saksi Wendro A. Pardosi dan rekan tiba di lokasi dimana saat itu ada Terdakwa dan Ipul (DPO) sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru membawa Narkotika jenis sabu yang akan melintasi jalan Dusun II BI Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara. Berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru tersebut, bahwa pada saat Terdakwa melakukan patroli disepertaran jalan Dusun II BI Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara Terdakwa melihat ada pengendara sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi Wendro A. Pardosi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut namun Ipul (DPO) langsung berlari melompat dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan berhasil melarikan diri, sedangkan saksi Wendro A. Pardosi dan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Wendro A. Pardosi dan rekan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Rap



Narkotika jenis sabu seberat 1.56 gram netto yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam di temukan dari kantong celana Terdakwa. selanjutnya saksi Wendro A. Pardosi dan rekan menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan Narkotika jenis sabu dimana Terdakwa mengaku barang bukti narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Riski (DPO). Selanjutnya saksi Wendro A. Pardosi dan rekan membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Riski (DPO) dengan cara membeli pada hari rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 22.05 Wib di Dusun II BI Desa Pulo Jantan Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan



suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Doli Syahputra Pasaribu Alias Doli sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 22.13 Wib bertempat di Dusun II BI Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Feri Candra Sihombing, SH (anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip kosong ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ditemukan di kantong celana Terdakwa, 1



(satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru dengan Nomor polisi BK 3490 JAA ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya



rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 22.13 Wib bertempat di Dusun II BI Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Feri Candra Sihombing, SH (anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa adalah 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip kosong ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ditemukan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru dengan Nomor polisi BK 3490 JAA ditemukan saat penangkapan Terdakwa, dimana tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk dipergunakan sendiri dan saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Rap



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 22.13 Wib bertempat di Dusun II BI Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Feri Candra Sihombing, SH (anggota Kepolisian Polres

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip kosong ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ditemukan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru dengan Nomor polisi BK 3490 JAA ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Wendro A. Pardosi dan rekan dari masyarakat hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib bahwa di Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara tentang maraknya peredaran Narkotika Jenis sabu, atas Informasi tersebut saksi Wendro A. Pardosi dan rekan langsung berangkat melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, sekitar pukul 21.45 wib saksi Wendro A. Pardosi dan rekan tiba di lokasi dimana saat itu ada Terdakwa dan Ipul (DPO) sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru membawa Narkotika jenis sabu yang akan melintasi jalan Dusun II BI Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara. Berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru tersebut, bahwa pada saat Terdakwa melakukan patroli disepertaran jalan Dusun II BI Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara Terdakwa melihat ada pengendara sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi Wendro A. Pardosi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut namun Ipul (DPO) langsung berlari melompat dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan berhasil melarikan diri, sedangkan saksi Wendro A. Pardosi dan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Wendro A. Pardosi dan rekan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1.56 gram netto yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam di temukan dari kantong celana Terdakwa. selanjutnya saksi Wendro A. Pardosi dan rekan menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan Narkotika jenis sabu dimana Terdakwa mengaku barang bukti narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Riski (DPO). Selanjutnya saksi Wendro A. Pardosi dan rekan membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, dengan ditemukannya 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram netto ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, dimana tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk dipergunakan sendiri akan tetapi dipersidangan Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 098/03.10102/2023 tanggal 2 Maret 2023 dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cabang Medan Nomor Nomor 1309/NNF/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang menyatakan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,56 (satu koma lima enam) Gram milik Doli Syahputra Pasaribu Alias Doli adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1.56 (satu koma lima enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam adalah merupakan narkotika dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna biru dengan Nomor polisi BK 3490 JAA adalah merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan dan namun masih mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doli Syahputra Pasaribu Alias Doli** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa **Doli Syahputra Pasaribu Alias Doli** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna biru dengan Nomor polisi BK 3490 JAA;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia.P,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Arthur Simada Sinuraya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)